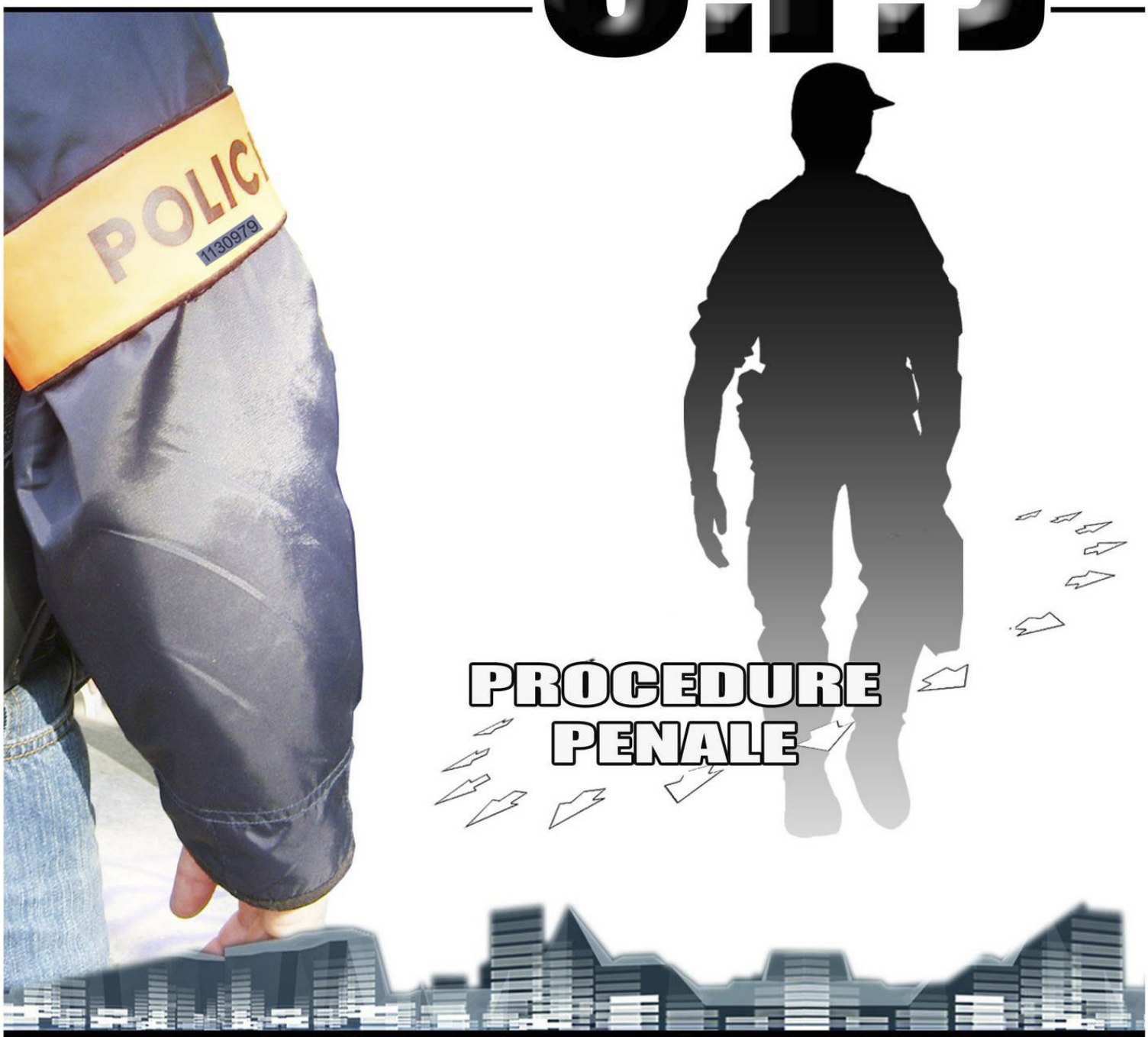
POLICE NATIONALE

ACADÉMIE DE POLICE

DOCUMENTATION

O.P.J



PROCEDURE PENALE

LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

Fascicule n°13

EXAMEN JUIN 2026

TABLE DES MATIÈRES

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

LES JURIDICTIONS PÉNALES

CHAPITRE 1 : LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT.....P. 5

1.1 - LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN.....P. 5

1.1.1 - Le tribunal de police (art. 521 à 549 du C.P.P.).....p. 5
1.1.2 - Le tribunal correctionnel (art. 381 à 495-25 du C.P.P.).....p. 6
1.1.3 - La cour d'assises (art. 231 à 380-15 du C.P.P.).....p. 7
1.1.4 - La cour criminelle départementale (art. 380-16 à 380-22 du C.P.P.).....p. 9

1.2 - LES JURIDICTIONS D'EXCEPTION.....P. 9

1.2.1 - Les juridictions pour mineurs.....p. 9
1.2.2 - Les juridictions spécialisées en matière de stupéfiants.....p. 12
1.2.3 - Les juridictions spécialisées en matière de terrorisme.....p. 12
1.2.4 - Les juridictions spécialisées en matière économique et financière.....p. 12
1.2.5 - Les juridictions spécialisées en matière de criminalité organisée.....p. 13
1.2.6 - Les juridictions spécialisées en matière de crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre.....p. 13
1.2.7 - La juridiction spécialisée dans les crimes sériels ou non élucidés.....p. 13
1.2.8 - Les autres juridictions.....p. 13

CHAPITRE 2 : LES VOIES DE RECOURS.....P. 15

2.1 - LES DIFFÉRENTES VOIES DE RECOURS.....P. 15

2.1.1 - Les voies de recours ordinaires.....p. 15
2.1.2 - Les voies de recours extraordinaires.....p. 18

2.2 - LES JURIDICTIONS.....P. 19

2.2.1 - La cour d'appel (art. L311-1 à LO314-2 du C.O.J.).....p. 19
2.2.2 - La Cour de cassation (art. L411-1 à LO461-2 du C.O.J.).....p. 20

TABLEAU : ORGANISATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE.....P. 22

TABLEAU : ORGANISATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE.....P. 23

L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE

INTRODUCTION.....P. 25

CHAPITRE 1 : L'EXÉCUTION DES PEINES : PRINCIPES GÉNÉRAUX.....P. 26

1.1 - LES PARTIES INTERVENANTES.....P. 26

1.1.1 - La partie civile.....p. 26
1.1.2 - Les administrations.....p. 26
1.1.3 - Le ministère public.....p. 26

1.2 - LA DÉCISION DOIT ÊTRE DÉFINITIVE.....P. 27

1.2.1 - le délai d'opposition.....p. 27
1.2.2 - Le délai d'appel.....p. 27
1.2.3 - Le pourvoi en cassation.....p. 27

1.3 - L'EXÉCUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ.....P. 27

1.3.1 - Le rôle du ministère public.....p. 27
1.3.2 - L'exécution des peines.....p. 27

1.4 - L'EXÉCUTION DES PEINES NON-PRIVATIVES DE LIBERTÉ.....P. 28
1.4.1 - Peines applicables aux personnes physiques.....p. 28
1.4.2 - Les peines applicables aux personnes morales.....p. 30
CHAPITRE 2 : GARANTIE D'EXÉCUTION : LA CONTRAINTE JUDICIAIRE. P. 30
2.1 - DÉFINITION.....P. 30
2.2 - CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE.....P. 30
2.3 - PERSONNES SOUMISES À LA CONTRAINTE JUDICIAIRE.....P. 30
2.4 - CAUSES D'EXEMPTION.....P. 31
2.4.1 - Minorité pénale.....p. 31
2.4.2 - Personnes âgées de 65 ans.....p. 31
2.4.3 - Personnes insolvables.....p. 31
2.4.4 - Époux.....p. 31
2.5 - LA PROCÉDURE APPLICABLE (ART. 754 DU C.P.P.).....P. 31
2.5.1 - Signification du commandement.....p. 31
2.5.2 - Demande d'incarcération.....p. 31
2.5.3 - Durée de la contrainte.....p. 32
2.5.4 - Fin de la contrainte judiciaire.....p. 32
CHAPITRE 3 : LES JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES.....P. 32
3.1 - LES JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES DU PREMIER DEGRÉ...P. 33
3.1.1 - Le juge de l'application des peines.....p. 33
3.1.2 - Le tribunal de l'application des peines.....p. 34
3.2 - LA CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES.....P. 35
3.2.1 - La compétence.....p. 35
3.2.2 - La composition.....p. 35
3.2.3 - Les décisions.....p. 35

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

Il appartient à l'État d'assurer l'application de la loi pénale par l'intermédiaire des cours et tribunaux. Ces derniers sont chargés de rendre des décisions qui reposent sur des principes généraux dont certains ont été inscrits à l'article préliminaire du code de procédure pénale (loi n°2000-516 du 15 juin 2000).

SÉPARATION DES POUVOIRS

Le principe de séparation des pouvoirs suppose que le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et l'autorité judiciaire soient autonomes l'un par rapport à l'autre. Le pouvoir judiciaire ne peut donc empiéter sur le législatif, il ne peut qu'appliquer la loi. Il ne peut également empiéter sur le pouvoir exécutif et réciproquement.

DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE

La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

SÉPARATION DES MAGISTRATS DU PARQUET ET DU SIÈGE

Les autorités chargées de l'action publique et les autorités de jugement doivent agir séparément.

INDÉPENDANCE DES MAGISTRATS

Leur mode de recrutement ainsi que leur statut leur garantissent l'indépendance. Les magistrats du corps judiciaire sont des magistrats professionnels. On distingue les magistrats du parquet et les magistrats du siège.

√ Le parquet

Le parquet est également appelé "magistrature debout". Ce terme tient son origine dans le fait que ces magistrats se lèvent pour requérir ou parler au nom de la société. Ils sont hiérarchisés et sous la dépendance du Garde des Sceaux.

Il existe cependant un adage : "si la plume est serve, la parole est libre". Si un membre du Parquet doit obéir aux ordres dans ses écrits, il peut s'exprimer librement à l'audience.

√ Le siège

Son indépendance paraît fondamentale, car ce sont ces magistrats qui jugent. Cette indépendance est garantie par l'inamovibilité : aucun juge ne peut être déplacé sans son accord.

ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE

Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

© SDCP – Tous droits réservés

PROTECTION DES VICTIMES

L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

RESPECT DE LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE

Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

DROIT À LA TRADUCTION

Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du code de procédure pénale.

NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ DES MESURES DE CONTRAINTE, RESPECT DE LA DIGNITÉ

Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

DROIT D'ÊTRE JUGÉ DANS UN DÉLAI RAISONNABLE

Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont une personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

CONTRÔLE, NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ DES ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE

Les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction.

POSSIBILITÉ DE FAIRE APPEL DE TOUT JUGEMENT OU ARRÊT

Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.

© SDCP – Tous droits réservés

LIMITATION DE LA VALEUR PROBANTE DES DÉCLARATIONS AUTO-INCRIMINANTES FAITES SANS L'ASSISTANCE D'UN AVOCAT

En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.

Le principe s'applique aux déclarations dites auto-incriminantes, c'est-à-dire susceptibles de servir de fondement à la propre condamnation de la personne qui les émet.

Sont concernées tant les personnes gardées à vue que celles entendues sans contrainte. Si les seuls éléments à charge figurant dans la procédure proviennent de déclarations faites sans que la personne ait pu être assistée par un avocat, elle fait l'objet d'une relaxe ou d'un acquittement.

DROIT AU SILENCE

Aux différents stades de la procédure, le droit de se taire doit être notifié à la personne suspectée ou poursuivie.

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans que ce droit ait été notifié.

RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL DE LA DÉFENSE ET DU CONSEIL

Le secret professionnel protège le client contre la divulgation d'informations confiées à son avocat et contre une immixtion de l'autorité publique dans les confidences entre un avocat et son client.

Le secret professionnel de l'avocat est reconnu à la fois dans ses activités de défense et de conseil.

© SDCP – Tous droits réservés

LES JURIDICTIONS PÉNALES

Le tribunal évoque le lieu où sont sanctionnées les personnes qui ont violé la loi et où les personnes en conflit viennent chercher justice. Il existe plusieurs catégories de tribunaux organisés selon la nature et la gravité des litiges qui leur sont soumis.

Certaines juridictions sont chargées de régler les litiges entre les citoyens et les pouvoirs publics : ce sont les tribunaux de l'ordre administratif.

Dans le cas de litiges entre les personnes ou d'atteintes portées à la société, les tribunaux judiciaires sont compétents. Ils comprennent des juridictions civiles et des juridictions pénales.

Parmi les juridictions pénales, il faut distinguer les juridictions de droit commun des juridictions d'exception.

CHAPITRE 1 : LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Les juridictions répressives sont réparties en deux catégories. D'une part les juridictions de droit commun qui ont compétence pour juger toutes les infractions d'une catégorie déterminée, sauf celles dont un texte spécial leur a retiré la connaissance. Et d'autre part les juridictions d'exception qui n'ont qu'une compétence d'attribution étroitement délimitée par la loi, soit en considération de la nature des infractions, soit en raison de la qualité des auteurs (mineurs par exemple).

Elles statuent au fond sur l'affaire.

1.1 - LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN

1.1.1 - Le tribunal de police (art. 521 à 549 du C.P.P.)

1.1.1.1 - Organisation

Le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal judiciaire, un officier du ministère public et par un greffier (art. 523 C.P.P.).

Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur de la République près le tribunal judiciaire, et ce obligatoirement pour les contraventions de 5ème classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire (art. 45 al 1 C.P.P.). Il peut également l'occuper en toute matière s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions. Par ailleurs, un magistrat exerçant à titre temporaire peut présider ce tribunal lorsqu'il connaît des contraventions des quatre premières classes (à l'exception de celles déterminées par un décret en Conseil d'État), ainsi que des contraventions de la 5ème classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire.

En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire (art. 46 C.P.P).

Pour les infractions forestières, les fonctions du ministère public sont dévolues au directeur régional de l'administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne.

1.1.1.2 - Compétences

Le tribunal de police est compétent pour juger toutes les contraventions (art. 521 C.P.P.).

Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de l'infraction ou celui de la résidence du prévenu (art. 522 al 1 C.P.P.).

© SDCP – Tous droits réservés

En cas de contravention aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de véhicule, ou aux conditions de travail dans les transports routiers, ou encore à la coordination des transports, est compétent le tribunal du siège de l'entreprise détentrice du véhicule (art. 522 al 2 C.P.P.).

Il n'est pas compétent pour juger les contraventions de 5ème classe commises par les mineurs (compétence des juridictions pour enfants). Les contraventions des 4 premières classes commises par des mineurs relèvent de la compétence du tribunal de police (art. L.423-1 C.J.P.M.).

Il statue sur l'action publique et sur l'action civile, et ce quel que soit le taux des dommages et intérêts demandés.

1.1.1.3 - Modes de saisine

Ils sont définis à l'article 531 du C.P.P.

√ Citation directe : consiste à faire citer l'auteur d'une contravention, par le biais d'un huissier, directement devant le tribunal de police.

√ Convocation en justice : elle est notifiée au prévenu soit par un greffier, un officier ou agent de police judiciaire, un assistant d'enquête agissant sous le contrôle de l'officier ou de l'agent de police judiciaire, un fonctionnaire ou agent d'une administration relevant de l'article 28 ou un délégué ou un médiateur du procureur de la République, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire (art. 390-1 C.P.P.).

√ Saisine par un juge d'instruction ou une chambre de l'instruction qui, à l'issue de l'information, estime que les faits reprochés constituent une contravention et rend une ordonnance ou un arrêt de renvoi.

√ Comparution volontaire.

√ Saisine par d'autres juridictions :

- Jugement de renvoi du tribunal correctionnel saisi à tort d'une contravention.
- Arrêt de renvoi de la Cour de cassation annulant un jugement rendu en matière de police.

√ Saisine d'office : commission d'une ou plusieurs infractions à l'audience.

1.1.2 - Le tribunal correctionnel (art. 381 à 495-25 du C.P.P.)

C'est la formation de jugement normale du tribunal judiciaire dans le domaine pénal.

Le tribunal correctionnel est compétent pour juger tous les délits qui ne sont pas renvoyés devant une juridiction particulière (art. 381 C.P.P.).

1.1.2.1 - Composition

Le tribunal correctionnel dans sa formation ordinaire est une juridiction collégiale composée d'un président et deux juges (art. 398 al. 1 du C.P.P.). Le parquet est représenté par le procureur de la République.

Le tribunal correctionnel peut siéger à juge unique. C'est notamment le cas pour les délits énumérés à l'article 398-1 du C.P.P. (chèques, code de la route, armes, chasse…)

1.1.2.2 - Compétence

Art 381 du C.P.P. : le tribunal correctionnel juge les délits (infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende supérieure ou égale à 3 750 euros).

Compétence territoriale : le tribunal du lieu de l'infraction, de la résidence ou du lieu d'arrestation ou de détention du prévenu, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause.

Il peut également juger une contravention dont il a été saisi par erreur sous la qualification de délit (art. 466 C.P.P.).

Il est apte à connaître des contraventions connexes à un délit.

© SDCP – Tous droits réservés

Il statue au civil sur les réparations des dommages causés aux victimes lorsqu'elles se sont constituées partie civile :

√ soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience, par déclaration consignée par le greffier ou dépôt de conclusions (art. 419 C.P.P.) ;

√ soit par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par le moyen d'une communication électronique parvenue au moins 24 heures avant la date de l'audience (art. 420-1 al. 1 C.P.P.) ;

√ soit au stade de l'enquête devant les enquêteurs (art. 420-1 al. 2 C.P.P.).

1.1.2.3 - Modes de saisine

Les modes de saisine du tribunal correctionnel sont listés à l'article 388 du C.P.P. Ils sont détaillés dans les fascicules n° 12 (Instruction préparatoire) et n° 14 (Action publique et action civile).

√ Comparution volontaire (art. 389 C.P.P.);

√ Citation directe émanant du ministère public, de la partie civile ou de toute administration légalement habilitée (art. 390 C.P.P.) ;

√ Convocation en justice (art. 390-1 C.P.P.) ;

√ Convocation par procès-verbal dite du "rendez-vous judiciaire" (art. 394 C.P.P.) ;

√ Comparution immédiate (art. 395 C.P.P.) ;

√ Comparution différée (art. 397-1-1 C.P.P.) ;

√ Ordonnance du juge d'instruction ou de la chambre de l'instruction (art. 179 et 213 C.P.P.) ;

√ Saisine d'office : notamment en cas d'infraction commise à l'audience d'une juridiction de jugement : (art. 675 à 678 C.P.P.);

1.1.2.4 - Procédures simplifiées

Elles sont détaillées dans le fascicule n° 14 – Action publique et action civile.

√ L'ordonnance pénale (art. 495 à 495-6 C.P.P.)

√ La comparution en reconnaissance préalable de culpabilité (art. 495-7 à 495-16 C.P.P.)

√ L'amende forfaitaire (art. 495-17 à 495-25 C.P.P.)

1.1.3 - La cour d'assises (art. 231 à 380-15 du C.P.P.)

Il y a une cour d'assises par département. Elle se tient en principe au siège de la cour d'appel ou au chef-lieu du département, dans les locaux du tribunal judiciaire.

1.1.3.1 - Composition

La cour d'assises a une composition originale car elle rassemble un élément professionnel, la cour, et un élément non professionnel, le jury.

1.1.3.1.1 - La cour

Elle est composée de trois membres : un président et deux assesseurs.

Le président est un conseiller à la cour d'appel qui est désigné pour chaque session par le premier président de la cour d'appel.

Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du tribunal judiciaire du lieu de la tenue des assises. Un des assesseurs peut être un magistrat honoraire.

1.1.3.1.2 - Le jury

Il se compose de six jurés, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu'elle statue en appel.

© SDCP – Tous droits réservés

Pour être juré il faut remplir certaines conditions : être français, âgé de 23 ans, savoir lire et écrire, jouir de ses droits civils et civiques.

Certaines incompatibilités sont prévues par les articles 256 et 257 du C.P.P. Elles peuvent tenir soit aux fonctions remplies par l'intéressé (préfets, fonctionnaires de police, militaires…), soit à la capacité (incapables majeurs, majeurs en tutelle…) ou encore à la moralité (personnes en état d'accusation, sous mandat de dépôt ou d'arrêt, personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit…).

Certaines personnes peuvent être dispensées des fonctions de juré lorsqu'elles sont âgées de plus de soixante-dix ans, lorsque leur résidence principale n'est pas située dans le département siège de la cour d'assises, lorsqu'elles invoquent un motif grave reconnu valable.

Les jurés au moment de la constitution du jury doivent prêter serment (article 304 C.P.P.), le serment devra comporter la référence à la présomption d'innocence, à la règle selon laquelle le doute profite à l'accusé et aux intérêts des victimes.

À partir des listes électorales, chaque commune dresse une liste comportant un certain nombre de noms fixé par arrêté. Les communes expédient ensuite ces listes au greffe de la juridiction où siège la cour d'assises.

Elles vont servir à dresser la liste annuelle du jury, et ce par une commission comprenant des magistrats, le bâtonnier de l'ordre des avocats et des personnalités électives locales.

La commission va exclure les personnes ne pouvant exercer les fonctions de juré, puis elle va effectuer un tirage au sort.

Trente jours avant l'ouverture de la session d'assises, soit le 1er président de la cour d'appel ou son délégué, soit le président du tribunal judiciaire siège de la cour d'assises ou son délégué, tire au sort en audience publique les noms de 35 titulaires et 10 suppléants qui composeront la liste de session du jury. Ces nombres sont portés respectivement à 45 et à 15 pour la cour d'assises de Paris ainsi que pour les cours d'assises désignées par arrêté du ministre de la Justice. Ils peuvent également être portés à 45 et à 15 si le premier président de la cour d'appel estime qu'un nombre important de jurés risque de ne pas répondre à la convocation ou d'être dispensé. (art. 266 du C.P.P.)

Cette liste est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats : art. 282 du C.P.P.

Avant le jugement de chaque nouvelle affaire, le président de la cour d'assises tire au sort, à partir de la liste de session, les noms des 6 ou 9 jurés qui composeront le jury de cette affaire. L'accusé ne peut récuser, à mesure que les noms sortent de l'urne, plus de 4 jurés en premier ressort et plus de 5 jurés en appel, le ministère public plus de 3 en premier ressort et plus de 4 en appel : art. 297 et 298 du C.P.P.

Quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, le greffier de la cour d'assises convoque, par courrier, chacun des jurés titulaires et suppléants.

Cette convocation rappelle l'obligation pour tout citoyen requis de répondre à cette convocation. Si nécessaire le greffier peut requérir les services de police ou de gendarmerie aux fins de rechercher les jurés qui n'auraient pas répondu à la convocation et de leur remettre celle-ci (art. 267 C.P.P.).

1.1.3.1.3 - Le parquet général

Il est représenté par l'avocat général si la cour d'assises se réunit au siège de la cour d'appel ou le procureur de la République si elle siège dans les locaux du tribunal judiciaire.

1.1.3.2 - Compétence

C'est l'article 231 du C.P.P qui la définit en disant « la cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation ».

© SDCP – Tous droits réservés

Elle est compétente pour connaître des crimes, à l'exception de ceux commis par les mineurs dont le jugement est confié soit au tribunal pour enfants, soit à la cour d'assises des mineurs, ainsi que de ceux jugés par la cour criminelle départementale (cf infra).

Elle connaît également toutes les infractions connexes au crime. Elle statue sur l'action civile et peut allouer des dommages et intérêts à la partie civile même en cas d'acquittement. Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de 7 voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de 8 voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Les décisions rendues par les cours d'assises doivent être motivées. L'arrêt de la cour d'assises est susceptible d'appel. L'affaire sera rejugée par une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

1.1.4 - La cour criminelle départementale (art.380-16 à 380-22 du C.P.P.)

Au nombre d'une par département, les cours criminelles départementales ont été mises en place tout d'abord de façon expérimentale avant d'être généralisées à toute la France le 1er janvier 2023.

1.1.4.1 - Composition

Elle est exclusivement composée de magistrats professionnels, à savoir un président et quatre assesseurs, désignés par le premier président de la cour d'appel. Il n'y a pas de jury populaire.

1.1.4.1.1 - La cour

Le président est choisi parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d'appel.

Les assesseurs sont choisis parmi les conseillers et les juges du ressort de la cour d'appel. Deux d'entre eux peuvent être des magistrats honoraires ou exerçant à titre temporaire.

1.1.4.1.2 - Le parquet

Il est représenté par l'avocat général si la cour se réunit au siège de la cour d'appel ou le procureur de la République si elle siège dans les locaux du tribunal judiciaire.

1.1.4.2 - Compétence

La cour criminelle est compétente pour juger en premier ressort les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, si toutefois ce crime n'a pas été commis en état de récidive légale. Elle est également compétente pour le jugement des délits connexes (art. 380-16 C.P.P.). S'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions précitées, elle n'est plus compétente.

Elle statue sur l'action civile et peut allouer des dommages et intérêts à la partie civile même en cas d'acquittement. Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité. Les décisions rendues par les cours criminelles doivent être motivées. Elles sont susceptibles d'appel, lequel est examiné par la cour d'assises dans les mêmes conditions que l'appel d'un arrêt rendu par une cour d'assises statuant en première instance.

1.2 - LES JURIDICTIONS D'EXCEPTION

Les juridictions dites d'exception ne sont compétentes que pour juger les infractions dont la loi leur attribue la connaissance. Cette compétence peut être déterminée soit en fonction de la qualité de l'auteur de l'infraction (mineur), soit en fonction de la nature de l'infraction.

1.2.1 - Les juridictions pour mineurs

Il existe trois juridictions spécialisées dans les affaires de mineurs : le juge des enfants, le tribunal pour enfants, et la cour d'assises des mineurs.

© SDCP – Tous droits réservés

1.2.1.1 - Le juge des enfants/tribunal pour enfants

1.2.1.1.1 - Le juge des enfants (art. L252-1 à L252-6 du C.O.J.)

Ce magistrat spécialisé est un magistrat du siège nommé par décret du président de la République et choisi au sein du tribunal judiciaire, en raison de ses aptitudes et de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance. Il est délégué pour trois ans au moins dans ses fonctions et siège au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve un tribunal pour enfants.

Le juge des enfants est par principe compétent pour juger les contraventions de 5ème classe et les délits (et le cas échéant des contraventions connexes des 4 premières classes) selon la procédure de mise à l'épreuve éducative (art. L231-2 du C.J.P.M.).

Il assure seul le contrôle du dossier unique de personnalité qui regroupe l'ensemble des informations relatives au mineur issues des procédures passés ou en cours, qu'elles soient civiles ou pénales.

1.2.1.1.2 - Le tribunal pour enfants (art. L251-1 à L251-6 du C.O.J.)

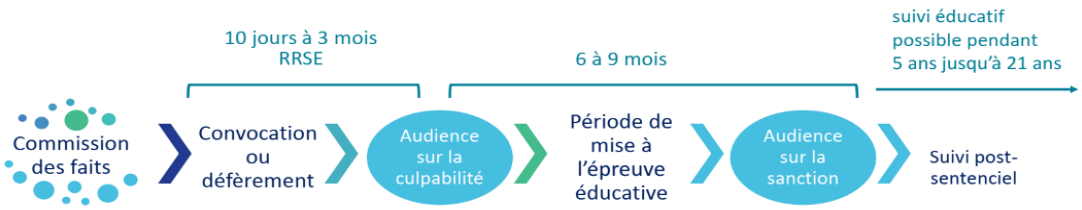
Ce tribunal est présidé par le juge des enfants, assisté de plusieurs assesseurs nommés pour quatre ans par arrêté du garde des Sceaux. Le juge des enfants qui a été chargé de l'instruction ou qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.(art. L.251-3 et L.251-4 C.O.J.).

Ces assesseurs ne sont pas des magistrats. Ils sont choisis parmi les personnes, hommes ou femmes de nationalité française, âgées de plus de trente ans et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences (art. L.251-4 et s. C.O.J.). Il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l'importance du procès le justifie.

Le rôle du ministère public est tenu par un magistrat du parquet du tribunal judiciaire désigné par le procureur général près la cour d'appel, et spécialisé dans les affaires concernant les mineurs.

Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les contraventions de 5ème classe et les délits selon la procédure de mise à l'épreuve éducative si certaines conditions sont réunies (mineur âgé d'au moins 13 ans, peine encourue ≥ à 3 ans, et si la personnalité, la gravité ou la complexité des faits le justifie). Il est également compétent pour juger les crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans et les contraventions des quatre premières classes lorsqu'elles sont connexes aux faits dont il est saisi (art. L231-3 du C.J.P.M.)

1.2.1.1.3 - La procédure devant la juridiction de jugement



La juridiction de jugement statue selon la procédure de mise à l'épreuve éducative se déroulant en deux étapes : l'audience d'examen de la culpabilité et l'audience de prononcé de la sanction.

L'audience d'examen de la culpabilité du mineur a lieu devant la juridiction (JE ou TPE) saisie uniquement par convocation ou procès-verbal de défèrement (art. L. 423-7 CJPM).

Au cours de la période de mise à l'épreuve éducative le suivi du mineur est placé sous le contrôle du juge des enfants (art. L. 521-13 CJPM).

L'audience de prononcé de la sanction a lieu devant la juridiction désignée lors de l'audience d'examen de la culpabilité du mineur (JE ou TPE).

© SDCP – Tous droits réservés

Exceptionnellement, la juridiction de jugement peut statuer en audience unique, par la saisine du TPE par le procureur de la République ou saisine du JE ou TPE par ordonnance de renvoi du juge d'instruction.

La publicité des audiences est restreinte. L'identité ou l'image d'un mineur mis en cause ne peut être, en aucune circonstance, directement ou indirectement rendue publique (art. L. 13-3 CJPM).

1.2.1.1.4 - L'appel

L'appel des jugements du tribunal de police prononcés à l'égard d'un mineur, du juge des enfants et du tribunal pour enfants est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel (art. L.531-1 CJPM).

1.2.1.2 - La cour d'assises des mineurs (art. L231-7 à L231-10 du C.J.P.M.)

1.2.1.2.1 - La composition

Son président est un conseiller à la cour d'appel. Il est assisté de deux assesseurs, magistrats professionnels, qui doivent être choisis, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel. À ces trois magistrats s'ajoutent six jurés du jury de droit commun et neuf lorsque la cour d'assises des mineurs statue en appel.

1.2.1.2.2 - La compétence

La cour d'assises est compétente pour juger les crimes commis par les mineurs de seize à dix-huit ans et les délits connexes à ces crimes ainsi que ceux commis par leurs coauteurs ou complices majeurs.

Elle peut également connaître des crimes et délits commis par le mineur avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans révolus lorsqu'ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible.

1.2.1.2.3 - La procédure

La procédure se déroule, en principe, de la même manière que devant une cour d'assises de droit commun.

Toutefois la publicité des audiences est soumise aux mêmes restrictions que devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants. Les débats peuvent être publics si l'accusé, mineur au moment des faits, est devenu majeur au jour de l'ouverture des débats et en fait la demande. Le ministère public ou un autre accusé peuvent formuler la même demande.

1.2.1.2.4 - La cour d'assises des mineurs spécialisée en matière de terrorisme

La loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme a créé une cour d'assises spéciale pour les mineurs de 16 ans au moins accusés de crime terroriste (art. 706-25 al. 1 C.P.P.). Cette cour d'assises fonctionne comme la cour d'assises spéciale des majeurs. Elle est formée d'un président et de 6 assesseurs, 2 de ces assesseurs étant pris parmi les juges des enfants de la cour d'appel.

Le magistrat instructeur peut donc si le mineur de plus de 16 ans a des coauteurs ou complices majeurs soit :

√ renvoyer tous les accusés devant la cour d'assises des mineurs spécialement composée ;

√ disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d'assises spécialement composée en matière de terrorisme, les mineurs étant jugés par la cour d'assises des mineurs prévue à l'article 706-25 al.2 C.P.P.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

1.2.2 - Les juridictions spécialisées en matière de stupéfiants

Les crimes en matière de trafic de stupéfiants relèvent d'une cour d'assises spéciale sans jury. La cour est composée d'un président et de quatre magistrats, tous professionnels, en premier ressort et de six assesseurs en appel (art. 698-6, 698-7, 706-26 et 706-27 C.P.P.). Ainsi dans le ressort de chaque cour d'appel une ou plusieurs cours d'assises dont la liste est fixée par décret sont compétentes pour juger les crimes prévus aux articles 222-34 à 222-36 du C.P. ainsi que les infractions qui leur sont connexes.

1.2.3 - Les juridictions spécialisées en matière de terrorisme

En raison du caractère complexe des faits de terrorisme, une loi du 9 septembre 1986 a prévu que les crimes et délits à caractère terroriste sont susceptibles d'être jugés par la cour d'assises ou le tribunal correctionnel territorialement compétent ou par les juridictions parisiennes (art. 706-17 al. 1 C.P.P.).

La police judiciaire locale effectue les premières investigations, mais après le recueil des premiers éléments, il faut décider si la procédure et la poursuite auront lieu au plan local ou à Paris.

Les difficultés éventuelles liées aux procédures de dessaisissement en faveur des juridictions parisiennes sont arbitrées en dernier ressort par la chambre criminelle de la Cour de cassation (art. 706-18 et svts C.P.P.).

En pratique, pour les crimes définis par l'article 706-16 du C.P.P., la cour d'assises de Paris est compétente. Elle statue sans jurés (art. 706-25 C.P.P.). Elle est composée d'un président et de quatre assesseurs en premier ressort et six assesseurs en appel (art. 698-6 C.P.P.).

1.2.4 - Les juridictions spécialisées en matière économique et financière

Il existe plusieurs niveaux de compétence.

√ Les tribunaux de droit commun sont en principe compétents conformément aux dispositions des articles 43, 52, 382 et 663 du C.P.P.

√ L'article 704 du C.P.P. prévoit que, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent, la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire puisse être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière économique.

√ La loi du 06 décembre 2013 relative à la fraude fiscale et à la grande délinquance économique et financière a instauré un procureur de la République financier exerçant ses attributions près le tribunal judiciaire de Paris mais compétent sur toute l'étendue du territoire national (art. 705 du C.P.P.).

√ La poursuite, l'instruction et le jugement des infractions économiques et financières prévues aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier (marchés financiers), ainsi que leurs infractions connexes, relèvent de la seul compétence du procureur de la République financier et des juridictions d'instruction et de jugement de Paris (art. 705-1 du C.P.P).

√ L'article 705-2 du C.P.P. règle les problèmes de compétence qui peuvent intervenir entre deux juridictions et établit les règles de la procédure de dessaisissement.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPI

 © SDCP – Tous droits réservés

1.2.5 - Les juridictions spécialisées en matière de criminalité organisée

L'article 706-75 du C.P.P. prévoit que la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire et d'une cour d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits prévues à l'article 706-73 du C.P.P. (sauf le 11° : actes de terrorisme, le 11e bis : crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et 18°: crimes et délits contribuant à la prolifération des armes de destruction massive), à l'article 706-73-1 du C.P.P. (sauf le 11 : délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation) ou à l'article 706-74 du C.P.P., lorsque les affaires sont ou apparaîtraient d'une grande complexité. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée exercent une compétence concurrente à la compétence de droit commun qui résulte des articles 43, 52, 382 et 663 du C.P.P.

La procédure de dessaisissement est identique à celle prévue pour les juridictions spécialisées en matière économique et financière.

L'article D 47-3 du C.P.P. porte création de 8 juridictions interrégionales spécialisées : Paris, Lyon, Marseille, Lille, Rennes, Bordeaux, Nancy et Fort de France.

1.2.6 - Les juridictions spécialisées en matière de crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre

L'art. 628-1 du C.P.P. dispose que les crimes contre l'humanité et les crimes et délits de guerre, ainsi que les infractions qui leur sont connexes, sont susceptibles d'être jugés par les tribunaux territorialement compétents ou les juridictions parisiennes.

1.2.7 - La juridiction spécialisée dans les crimes sériels ou non élucidés

Le tribunal judiciaire de Nanterre, désigné comme pôle judiciaire national spécialisé, exerce une compétence concurrente avec les tribunaux territorialement compétents selon le droit commun, à tous les stades de la procédure : enquête, poursuite, instruction et jugement des crimes d'atteintes volontaires à la vie (meurtre, assassinat, empoisonnement), de torture et de barbarie, de viol, d'enlèvement et de séquestration, ainsi que tous les crimes et les délits connexes à ces crimes (art. 706-106-1 du C.P.P.).

Il en sera ainsi lorsque les investigations présenteront une particulière complexité et :

√ lorsque ces crimes auront été commis ou seront susceptibles d'avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l'encontre des différentes victimes ;

√ et/ou lorsque leur auteur n'aura pas pu être identifié plus de 18 mois après leur commission.

1.2.8 - Les autres juridictions

1.2.8.1 - Les tribunaux militaires

1.2.8.1.1 - En temps de paix

Les infractions militaires, les crimes et délits de droit commun commis dans l'exercice du service par les militaires relèvent de la compétence des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire. Il s'agit, en pratique, d'un tribunal judiciaire par cour d'appel (art. 697 du C.P.P.).

Toute infraction commise par un militaire en dehors de l'exercice du service relève des juridictions de droit commun (art. L 2 du code de justice militaire)

Parmi les tribunaux judiciaires spécialisés en matière militaire, celui de Paris comporte un pôle compétent en matière d'infractions commises par ou à l'encontre de militaires français hors du territoire national (article L 111-1 du code de justice militaire).

© SDCP – Tous droits réservés

1.2.8.1.2 - En temps de guerre

Un haut tribunal des forces armées (art. L 112-3 du code de justice militaire) est institué pour juger les maréchaux et amiraux de France, les officiers généraux ou assimilés et les membres du contrôle général des armées. Le président est un magistrat du siège hors hiérarchie, l'assesseur civil est un membre d'une cour d'appel et les trois juges militaires ont des grades identiques à celui de la personne poursuivie.

Sont établis sur le territoire de la République des tribunaux territoriaux des forces armées. Leur siège, leur ressort ainsi que le nombre de chambres qui le composent sont fixés par le décret qui les crée (art. L 112-1 du code de justice militaire).

Le tribunal est composé de cinq membres : un président et un assesseur appartenant au corps judiciaire, et trois juges militaires dont le grade varie avec celui du prévenu.

Il existe également une chambre de l'instruction (art. L 112-1 code de justice militaire) composée de trois membres : un président, un assesseur et un juge militaire ayant grade ou rang d'officier supérieur au moins. Sa compétence est celle des tribunaux territoriaux.

Ces tribunaux connaissent des infractions de toute nature commises par les membres des forces armées. Des tribunaux militaires aux armées accompagnent les armées en campagne (art. L 112-27 code de justice militaire) lorsque des unités opèrent en territoire étranger.

Le tribunal est composé de cinq juges militaires. La présidence est assurée par un magistrat du corps judiciaire mobilisé en qualité d'assimilé spécial du service de la justice militaire. Les juridictions des forces armées (tribunaux territoriaux des forces armées et tribunaux militaires aux armées) ont vocation à juger les ennemis ayant commis certaines infractions.

NOTA : Il existe également des tribunaux prévôtaux (en temps de guerre ou en temps de paix) compétents pour toutes les contraventions des quatre premières classes commises par toute personne justiciable des juridictions des forces armées (article L 421-1 et suivants du code de justice militaire).

1.2.8.2 - La Haute Cour

Elle est prévue par la Constitution pour prononcer la destitution éventuelle du président de la République en cas de manquement manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat.

C'est une juridiction à caractère politique. L'article 68 de la Constitution prévoit que le Parlement se constitue en Haute Cour. Elle est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Une loi organique doit en préciser les modalités.

1.2.8.3 - La Cour de justice de la République

Les articles 68-1 et 68-2 de la Constitution de 1958 prévoient que les membres du gouvernement, pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, relèvent de la compétence de la Cour de justice de la République.

La Cour est composée de 15 juges : 12 parlementaires élus par l'Assemblée nationale et le Sénat et 3 magistrats du siège à la Cour de cassation, dont un préside à la cour.

Le ministère public est exercé par le procureur général, le premier avocat général et deux avocats généraux à la Cour de cassation.

Elle est saisie par une plainte d'un particulier ou par le procureur général près la Cour de cassation.

Une commission des requêtes apprécie les plaintes déposées par les particuliers.

Après examen, elle peut ordonner le classement ou la transmission au procureur général de la Cour de cassation.

Il existe également une commission d'instruction : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants désignés pour 3 ans parmi les magistrats du siège à la Cour de cassation.

Les décisions de la commission d'instruction et celles de la Cour de justice sont susceptibles de pourvoi devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.

© SDCP – Tous droits réservés

1.2.8.4 - Les juridictions du littoral maritime spécialisées

Certaines sont compétentes en matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires (art. 706-107 à 706-111 du C.P.P.), d'autres en cas d'atteinte aux biens culturels maritimes (art. 706-111-1 à 706-111-2 du C.P.P.).

Ces juridictions du littoral maritime ont une compétence concurrente avec les tribunaux territorialement compétents selon le droit commun, à tous les stades de la procédure : enquête, poursuite, instruction et jugement des infractions, à l'exception des infractions de pollution maritime commises en haute mer qui relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris.

1.2.8.5 - Les juridictions en matière sanitaire et environnementale

Les articles 706-2 à 706-2-3 du code de procédure pénale disposent de la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale.

La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité et relatives à :

√ un produit de santé,

√ un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal,

√ un produit ou une substance ou des pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité.

√ L'article D 47-5 du C.P.P. désigne actuellement les tribunaux judiciaires de Paris et Marseille :

√ afin d'être compétents pour connaître les infractions et la procédure applicable en matière sanitaire,

√ la compétence territoriale de ces tribunaux.

CHAPITRE 2 : LES VOIES DE RECOURS

Une décision rendue par une juridiction répressive n'acquiert autorité de chose jugée que lorsqu'elle n'est plus susceptible de voie de recours.

Selon la juridiction qui a rendu la décision, plusieurs recours sont possibles et ils sont dirigés devant diverses instances.

2.1 - LES DIFFÉRENTES VOIES DE RECOURS

Les décisions rendues peuvent être entachées d'erreurs de droit ou de fait, c'est pourquoi les parties peuvent demander un deuxième examen de leur affaire.

2.1.1 - Les voies de recours ordinaires

Ce sont celles qui sont ouvertes pour n'importe quel motif de fond ou de forme.

2.1.1.1 - L'opposition (art. 489 à 493-1 et 545 du C.P.P.)

L'opposition est possible lorsque le jugement a été rendu par défaut, c'est-à-dire lorsque le prévenu ayant été cité a fourni une excuse valable pour ne pas comparaître ou lorsque n'ayant pas été cité à personne, il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation (art. 410 al.1 et 412 du C.P.P.).

Elle n'est possible que contre les jugements des tribunaux de police, des tribunaux correctionnels, les arrêts de la chambre des appels correctionnels.

© SDCP – Tous droits réservés

Le droit de former opposition est reconnu au prévenu condamné par défaut ou par ordonnance pénale, à la partie civile et à la personne civilement responsable. La personne a le choix entre l'appel et l'opposition, ce choix étant irrévocable.

La forme de l'opposition est libre (art. 490 et 545 du C.P.P). Il suffit qu'elle soit portée à la connaissance du ministère public qui est tenu d'aviser la partie civile par lettre recommandée avec avis de réception. Si cette signification n'est pas effectuée, l'opposition est irrecevable.

L'opposition contre l'ordonnance pénale du juge de police se forme par déclaration au greffe du tribunal (art. 527 du C.P.P.) :

2.1.1.1.1 - Délai

Le délai pour faire opposition est de 10 jours si le prévenu réside en France métropolitaine et 1 mois s'il réside hors ce territoire. Il court du jour de la signification du jugement au prévenu ou du jour où il a eu connaissance du jugement (article 492 al 1 et 3 C.P.P.). L'opposition contre l'ordonnance pénale doit être formée par le ministère public dans les 10 jours de l'ordonnance ; par le prévenu dans un délai de 30 jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée lui notifiant l'ordonnance.

2.1.1.1.2 - Effet extinctif :

L'opposition anéantit la décision rendue par défaut qui ne recevra donc pas exécution. Elle interrompt le cours de la prescription de la peine et constitue le point de départ d'une nouvelle prescription de l'action publique.

La juridiction ayant rendu la décision, à nouveau saisie du jugement de l'affaire a une entière liberté d'appréciation. Elle peut :

√ reprendre sa première décision

√ relaxer ou réduire la peine initiale

√ aggraver la peine.

2.1.1.1.3 - Itératif défaut

Si l'intéressé, cité ou avisé, fait à nouveau défaut et ne comparait pas (itératif défaut), son opposition est considérée comme nulle et non avenue (art. 494 C.P.P.). Le tribunal rend un jugement dit "débouté d'opposition", et la décision initiale reprend toute sa valeur. L'intéressé ne peut plus former une nouvelle opposition, mais la voie de l'appel est alors possible (article 498 C.P.P.).

2.1.1.2 - L'appel

L'appel est une voie de recours qui permet à une juridiction supérieure de procéder à un nouvel examen de l'affaire jugée en première instance.

2.1.1.2.1 - Décisions susceptibles d'appel

√ Ordonnances juridictionnelles du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention ;

√ Certaines décisions des juridictions de jugement ou de l'application de peines.

L'arrêt de la cour d'assises et la décision de la cour criminelle sont susceptibles d'appel. L'affaire est jugée par une autre cour d'assises qui procédera au réexamen (art. 380-1 et suivants du C.P.P.).

Par dérogation à ce principe, l'article 706-75-2 du C.P.P. prévoit la possibilité pour les infractions listées à l'article 706-73 du C.P.P., à l'exception des actes de terrorisme, 706-73-1 et 706-74 du C.P.P de renvoyer le jugement en appel des affaires criminelles devant la même cour d'assises autrement composée.

© SDCP – Tous droits réservés

L'article 628-1 du C.P.P. dispose également que par dérogation au second alinéa de l'article 380-1 du C.P.P., en cas d'appel d'un arrêt de la cour d'assises de Paris compétente en matière de crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, le premier président de la cour d'appel de Paris ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner cette même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.

Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent faire l'objet d'un appel porté devant la cour d'appel : art. 496 du C.P.P.

L'appel contre les jugements rendus par le tribunal de police n'est pas toujours admis. Il est recevable lorsque le jugement a condamné à une peine d'amende supérieure à 150 euros ou à des réparations civiles. Il est également possible contre les jugements lorsque la peine encourue est celle prévue pour les contraventions de 5ème classe lorsqu'a été prononcée la peine de suspension du permis de conduire ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de deuxième classe (art. 546 C.P.P.).

L'appel est porté devant la cour d'appel composée du seul président de la chambre des appels correctionnels statuant à juge unique.

2.1.1.2.2 - Personnes pouvant former appel

√ En matière criminelle, la faculté d'appeler appartient : à l'accusé ; au ministère public et si ce dernier fait appel aux administrations publiques dans les cas où elles exercent l'action publique ; à la personne civilement responsable et à la partie civile uniquement quant à leurs intérêts civils ; au procureur général en cas d'arrêt d'acquittement.

√ En matière correctionnelle, le droit d'interjeter appel est accordé à toute partie au procès : prévenu, tiers civilement responsable, assureur, partie civile, procureur de la République, administrations poursuivantes, procureur général près la cour d'appel.

√ En matière de police : le prévenu, la personne civilement responsable, le procureur de la République, l'officier du ministère public près le tribunal de police, la partie civile et même le procureur général.

2.1.1.2.3 - Forme de l'appel

L'appel est une déclaration faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision. Il doit être formé dans un délai de 10 jours à partir du prononcé de l'arrêt ou du jugement s'il est contradictoire.

2.1.1.2.4 - Exceptions

Le délai est réduit à 24 heures en cas d'appel contre un jugement statuant sur une demande de mise en liberté, ou sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire.

En cas de jugement de condamnation, le procureur général peut également former son appel dans le délai de vingt jours à compter du jour du prononcé de la décision (art 505 du C.P.P.)

2.1.1.2.5 - Effets de l'appel

√ Suspensif : le délai d'appel est suspensif, sauf en ce qui concerne celui reconnu au seul procureur général. La décision ne peut être exécutée. L'appel n'a pas d'effet suspensif à l'égard des dispositions du jugement ou de l'arrêt qui ordonne le maintien en détention du prévenu ou de l'accusé.

√ Dévolutif : c'est une juridiction supérieure qui va être saisie de l'affaire (la chambre des appels correctionnels pour les contraventions et les délits). Pour les crimes, une autre cour d'assises, avec un jury plus important, est désignée par la Cour de cassation.

© SDCP – Tous droits réservés

2.1.2 - Les voies de recours extraordinaires

Elles ne sont admises que dans des cas limitativement énumérés par la loi et lorsque les voies de recours ordinaires ont été épuisées.

2.1.2.1 - Le pourvoi en cassation (art. 567 à 621 du C.P.P.)

Il est exercé devant la Cour de cassation qui va vérifier si la loi a bien été appliquée.

2.1.2.1.1 - Le pourvoi en cassation dans l'intérêt des parties

Il constitue une voie de recours extraordinaire, qui permet de faire rectifier une éventuelle erreur de droit commise dans le jugement des crimes, délits et contraventions par les juridictions compétentes.

2.1.2.1.1.1 Cas d'ouverture se rapportant à une violation de la loi (art. 591 du C.P.P.)

√ Constitution irrégulière de la juridiction qui a rendu la décision et défaut de publicité (art 592 du C.P.P.).

√ Incompétence et excès de pouvoir de la juridiction qui a statué. Celle de la cour d'assises ne peut être invoquée, celle-ci bénéficiant de la plénitude de juridiction.

√ Inobservation des formes prescrites par la loi à peine de nullité (ex : absence de publicité des débats,…).

√ Défaut, insuffisance ou contradiction des motifs de la sentence pénale.

√ Violation de la loi pénale de fond (interprétation inexacte ou fausse application d'un texte pénal).

2.1.2.1.1.2 Décisions susceptibles de pourvoi

Le pourvoi n'est possible que contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort.

2.1.2.1.1.3 Personnes pouvant former le pourvoi

Il est nécessaire d'avoir un intérêt à agir : la décision attaquée doit faire grief à la partie qui en demande l'annulation et le demandeur au pourvoi doit avoir été partie à la procédure devant les juridictions de fond (art. 567 al 1 du C.P.P.).

Le ministère public a le droit de se pourvoir en cassation contre toutes les décisions rendues sur l'action publique ; la partie civile seulement contre les dispositions de la décision qui font grief à ses intérêts civils ; le prévenu ou l'accusé contre les décisions qui le condamnent pénalement ou civilement…

2.1.2.1.1.4 Délai

Le délai pour se pourvoir est en principe de dix jours francs (art. 568 al 1er du C.P.P.). Le délai a pour point de départ le jour du prononcé de la décision ou du jour de sa signification.

2.1.2.1.1.5 Forme

Il consiste en une déclaration écrite faite au greffe du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision attaquée.

2.1.2.1.1.6 Effets

√ suspensif : l'exécution de la décision pénale se trouve suspendue (art. 569 du C.P.P.).

√ dévolutif : la chambre criminelle de la Cour de cassation se trouve saisie directement, l'effet dévolutif se limitant aux seules questions de droit (art. 567 du C.P.P.). La Cour de cassation n'est saisie que dans les limites du pourvoi.

2.1.2.1.2 - Le pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi

Il est exercé contre une décision qui a déjà autorité de la chose jugée. Il ne peut être formé que par le procureur général près la Cour de cassation pour faire censurer les erreurs de droit commises par les juges du fond, lorsque les parties n'ont pas elles-mêmes pris une telle initiative dans les délais prévus par la loi (art. 621 du C.P.P.).

© SDCP – Tous droits réservés

2.1.2.2 - La demande en révision ou en réexamen (art. 622 à 626-1 du C.P.P.)

Les décisions judiciaires peuvent être entachées d'erreur de fait. La demande en révision ou en réexamen permet de faire réparer une erreur judiciaire.

Sont seules susceptibles de révision les décisions intervenues en matière criminelle et correctionnelle ayant reconnu une personne coupable (art. 622 du C.P.P.). Il n'y aucune limite de temps pour déposer une demande.

2.1.2.2.1 - Conditions :

La requête doit être adressée à la commission de révision des condamnations. Aucune condition de délai n'est requise.

√ Le recours en révision est possible lorsqu'apparaît un fait nouveau ou un élément inconnu au moment du procès pouvant :

- Établir l'innocence du condamné
- Ou faire naître un doute sur sa culpabilité.

√ Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction suite à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme constatant une violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (622-1 du C.P.P.). Le réexamen peut être demandé dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne.

√ La demande est réalisée auprès de la Cour de révision et de réexamen. Cette cour est formée de 18 magistrats de la Cour de cassation (623 du C.P.P.).

2.1.2.2.2 - Personnes habilitées

La révision et le réexamen peuvent être demandés par :

√ le ministre de la Justice,

√ le procureur général de la Cour de cassation,

√ la personne condamnée ou en cas de décès de la personne concernée, son conjoint, ses enfants, ses parents ou ses légataires,

√ les procureurs généraux près les cours d'appel.

2.2 - LES JURIDICTIONS

2.2.1 - La cour d'appel (art. L311-1 à LO314-2 du C.O.J.)

Les cours d'appel sont au nombre de 36. Il existe également un tribunal supérieur d'appel à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les cours d'appel portent le nom de la ville de leur siège qui est souvent celui d'un ancien parlement. Il ne s'agit donc pas nécessairement d'un chef-lieu de département.

Le ressort de la cour d'appel s'étend généralement sur plusieurs départements.

Elle a pour fonction de réexaminer en appel les affaires jugées en 1er ressort par les tribunaux correctionnels et de police : art. 496 et 547 du C.P.P.

2.2.1.1 - Composition

Les cours d'appel, dirigées par un premier président, comprennent d'ordinaire plusieurs chambres. Chaque chambre est présidée par un président assisté de conseillers à la cour d'appel. Le ministère public est représenté par le procureur général.

La cour d'appel statue toujours dans le cadre d'audiences collégiales, la formation de jugement la plus fréquente étant une audience de trois magistrats.

Toutefois, en ce qui concerne l'appel des jugements de police, ou des jugements correctionnels rendus à juge unique (pour les délits prévus à l'article 398-1 du C.P.P) la cour d'appel est composée du seul président de la chambre des appels correctionnels statuant à juge unique.

© SDCP – Tous droits réservés

Le Premier président peut statuer en référé ou par ordonnance sur requête : il intervient en tant que juge du 1er degré si une affaire qui attend d'être jugée en appel nécessite une décision urgente.

Parfois la loi requiert une audience solennelle qui se traduit par le nombre de conseillers (5 au minimum), le lieu de réunion qui est la 1ère chambre de la cour, et le costume porté (robe rouge).

2.2.1.2 - Compétences

Sont portés devant la cour d'appel tous les recours formés contre des jugements de 1ère instance émanant de juridictions de droit commun ou spécialisées.

Pour ce faire les cours d'appel comprennent plusieurs formations civiles et répressives. Ainsi chaque cour comprend au moins une chambre civile et une chambre sociale et, le plus souvent également une chambre commerciale.

En matière répressive c'est la chambre des appels correctionnels qui est compétente. C'est elle qui va juger tous les appels formés contre des jugements des tribunaux de police et tribunaux correctionnels de son ressort.

Elle est composée d'un président de chambre assisté de deux conseillers (art.510 al.1 du C.P.P.). Le procureur général, un avocat général ou substitut représente le ministère public.

La cour d'appel peut :

√ confirmer le jugement ;

√ infirmer le jugement en lui substituant sa propre décision.

2.2.1.3 - La chambre des mineurs

La chambre des mineurs est compétente pour les appels formés contre les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants, les jugements du tribunal de police et les décisions du juge des libertés et de la détention (sauf dans le cadre d'une information judiciaire) et concernant des mineurs.

Si l'importance de la cour d'appel le permet, il existe une chambre véritablement spécifique. Dans le cas contraire, les affaires mettant en cause des mineurs sont jugées au cours d'audiences particulières d'une chambre civile ou correctionnelle.

Dans chaque cour d'appel il existe un conseiller dit "délégué à la protection de l'enfance" qui est désigné par le garde des sceaux. Il préside la chambre des mineurs ou fait un rapport dans toute affaire concernant un mineur.

2.2.2 - La Cour de cassation (art. L411-1 à LO461-2 du C.O.J.)

Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief (art. 567 C.P.P.). La Cour de cassation statue sur ces pourvois.

Elle a été instituée par la loi des 27 novembre-1er décembre 1790 et siège à Paris.

2.2.2.1 - Organisation

Elle est dirigée par un premier président. Le siège est également constitué de 7 présidents de chambre, 105 conseillers, 71 conseillers référendaires et 41 auditeurs.

Le parquet comprend un procureur général, six premiers avocats généraux, 42 avocats généraux et 7 avocats généraux référendaires.

Il existe 5 chambres civiles et une chambre criminelle. Cette dernière est la seule chambre chargée d'examiner les pourvois formés en matière pénale.

Chaque chambre a, à sa tête, un président éventuellement remplacé par le conseiller le plus ancien appelé "doyen".Elle est composée de conseillers et conseillers référendaires, d'un premier avocat général, d'avocats généraux et avocats généraux référendaires, et de greffiers.

© SDCP – Tous droits réservés

La formation normale de jugement d'une chambre est une formation collégiale de 5 magistrats au moins. Les questions qui relèvent de plusieurs chambres sont portées devant une chambre mixte composée de membres des chambres concernées. L'assemblée plénière connaît des questions de principe, en particulier celles faisant apparaître des divergences entre les juridictions du fond et la Cour suprême.

2.2.2.2 - Compétences

La Cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction : elle ne réexamine pas l'affaire, ne recherche pas les faits de la cause et doit admettre comme exacts ceux constatés par les juges du fond. Elle va se prononcer au regard du droit : elle va vérifier si la qualification juridique donnée aux faits par les juges du fond est exacte et rechercher si les conséquences juridiques attachées aux faits sont les bonnes.

Elle est juge du droit. Elle va s'assurer que les juges du fond ont correctement appliqué la règle de droit.

√ Si la Cour de cassation ne découvre aucune erreur de droit, elle rejette le pourvoi en cassation. Le jugement ou l'arrêt qui lui avait été déféré devient définitif.

√ Si la Cour de cassation estime qu'une erreur de droit a été commise, elle casse l'arrêt. L'affaire est alors renvoyée devant une juridiction de fond de même degré et de même nature que celle qui avait rendu la décision initiale.

La juridiction de renvoi a une totale liberté d'appréciation : elle peut prendre en compte des faits nouveaux, se ranger à l'avis de la Cour de cassation, mais aussi statuer dans le même sens que la juridiction initialement saisie.

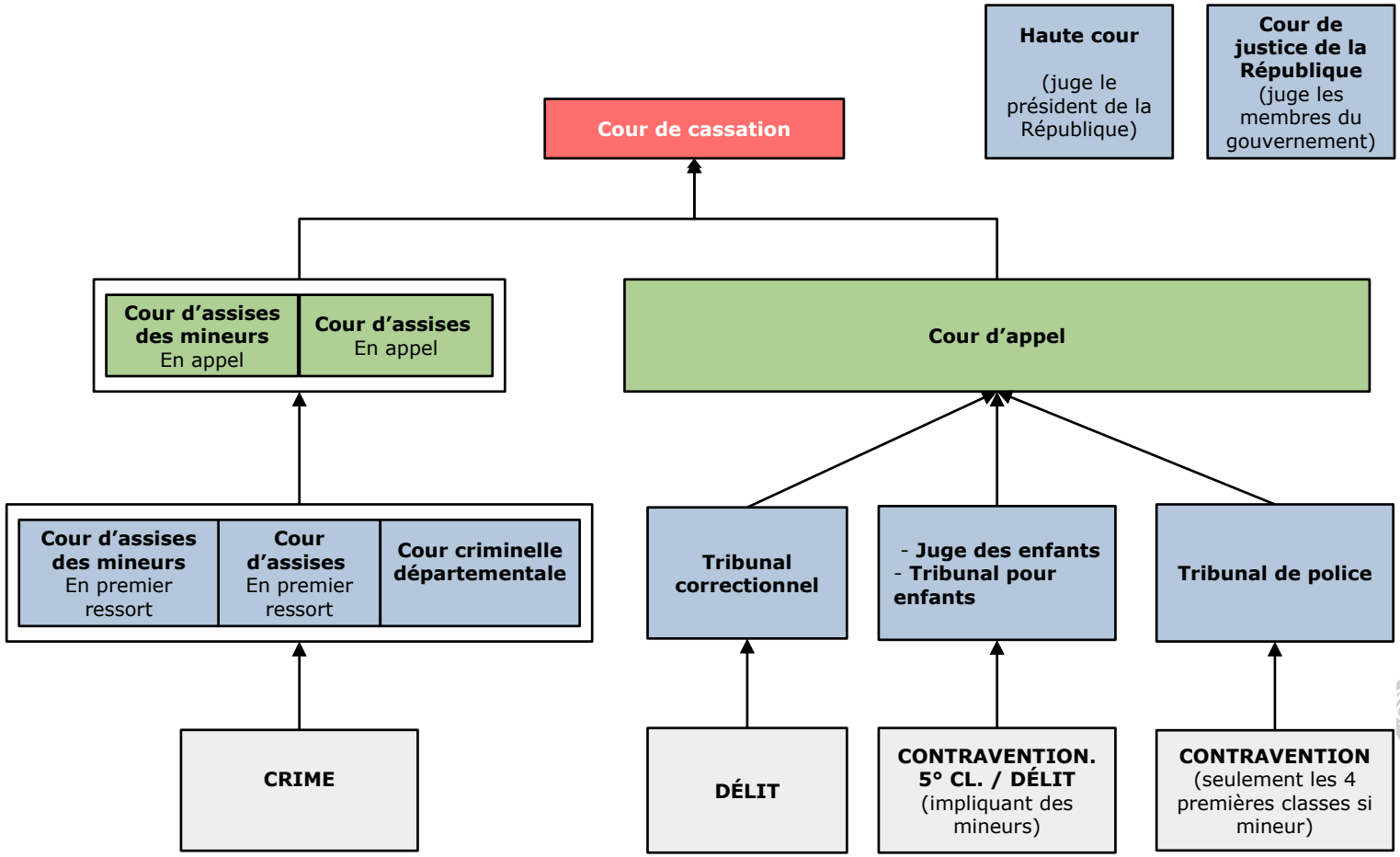
Un nouveau pourvoi en cassation est possible. C'est une formation solennelle de la Cour de cassation qui sera alors compétente.

Elle pourra alors rejeter le pourvoi ou casser à nouveau. Dans ce dernier cas l'affaire sera renvoyée devant une troisième juridiction qui garde la maîtrise de l'appréciation des faits, mais doit s'incliner devant la décision de la Cour de cassation.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

TABLEAU : ORGANISATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE



© SDCP – Tous droits réservés

TABLEAU : ORGANISATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

JURIDICTIONS DE JUGEMENT	COMPÉTENCE	LOCALISATION-COMPÉTENCE	COMPOSITION	VOIES DE RECOURS
Tribunal de police	Toutes les classes de contravention	Au tribunal judiciaire Compétence du tribunal du lieu de commission ou constatation de l'infraction, ou lieu de résidence du prévenu	Un juge du tribunal judiciaire Un officier du ministère public Un greffier	Appel possible mais pas pour les amendes modiques
Tribunal correctionnel	Délits : faits punis de 10 ans d'emprisonnement au plus et amende égale au moins à 3750 euros	Au tribunal judiciaire situé au chef-lieu de département ou d'arrondissement. Est compétent le tribunal du lieu de l'infraction, de la résidence du prévenu ou du lieu d'arrestation	Un président et deux juges Ministère public : procureur de la République Un greffier Juge unique dans certains cas	Appel possible
Cour criminelle déparementale	Crimes : faits punis de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle, hors récidive légale	A Paris et dans chaque département	Un président et 4 assesseurs. Ministère public : procureur général Un greffier	Appel possible
Cour d'assises	Crimes: faits punis de détention ou réclusion criminelle à perpétuité ou à temps (de 10 ans au moins à 30 ans), sauf faits relevant de la cour criminelle. Appel : sur désignation de la chambre criminelle de la Cour de cassation, juge en appel une affaire déjà jugée par une autre cour d'assises.	Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département	Cour : Président et 2 assesseurs. Ministère public : Procureur général Jury : 6 jurés en 1er ressort, 9 en appel Un greffier	Appel possible Cassation
Cour d'appel Chambre des appels correctionnels	Réexamine une affaire déjà jugée par un tribunal de police ou un tribunal correctionnel	Elle est située au chef-lieu du département	Un président et 2 conseillers Ministère public : procureur général Un greffier Un juge unique pour les contraventions	Cassation
Cour de cassation Chambre criminelle	Ne rejuge pas l'affaire sur le fond, mais vérifie la bonne application de la loi par les juridictions de 1ère instance et la cour d'appel	Elle est unique et située à Paris	1 Président de chambre, 25 conseillers et 10 conseillers référendaires, 1 premier avocat général, 12 avocats généraux et 1 avocat général référendaire 4 greffiers	

Nota : la personne qui s'estime injustement condamnée dispose de voies de recours extraordinaires (la demande en révision ou en réexamen)

© SDCP – Tous droits réservés

L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE

INTRODUCTION

Selon les termes de la loi, le procureur de la République poursuit l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines de substitution ainsi que des peines complémentaires. Mais l'exécution des peines relève de plus en plus du juge de l'application des peines, qui gère notamment les modalités d'application de la peine.

Le juge lui-même intervient de plus en plus dans l'exécution des décisions de justice. C'est le cas par exemple pour le retrait de la semi-liberté ou le placement à l'extérieur accordé par jugement (article 723-2 C.P.P.), du relèvement des interdictions, déchéances, incapacités ainsi que pour la suspension ou le fractionnement des peines.

Il faut également garantir l'exécution des peines. Cela ne pose pas de problème pour les peines privatives de liberté où l'emploi de la coercition est possible. Pour les peines pécuniaires le législateur a prévu le système de la contrainte judiciaire.

Les députés et sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières, les lieux de rétention administrative, les zones d'attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés (article 719 du C.P.P.), la libération conditionnelle a été assouplie (article 729 du C.P.P.).

La loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité du 9 mars 2004 a apporté de nouvelles modifications substantielles au droit de l'application des peines, complétant ainsi la réforme entamée en 2000. Elle a poursuivi le mouvement de juridictionnalisation des peines, notamment par l'abandon définitif de la notion de mesures d'administration judiciaire.

L'article 707 du C.P.P. pose les principes généraux du droit de l'application des peines. Le premier alinéa dispose que la mise à exécution de la peine se fait sur la décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires.

Le deuxième alinéa met l'accent sur la finalité de la peine qui doit aller dans le sens de la réinsertion du condamné et la prévention de la récidive.

Le troisième alinéa traite de la possibilité de l'aménagement de la peine. Ainsi doit être prise en compte l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné.

Pour les peines privatives de liberté l'individualisation de la peine doit permettre le retour progressif du condamné à la liberté, mais également éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.

La loi n°2012-409 du 27 mars 2012 relative à l'exécution des peines a apporté plusieurs dispositions de procédure pénale visant à garantir l'effectivité de l'exécution des peines, renforcer les dispositifs de prévention de la récidive et améliorer la prise en charge des mineurs délinquants.

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a refondé le droit de la peine, afin de rendre son application plus lisible et plus efficace, en favorisant sa mise à exécution rapide dans le respect du principe d'individualisation des peines.

SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

CHAPITRE 1 :
L'EXÉCUTION DES PEINES : PRINCIPES GÉNÉRAUX

1.1 - LES PARTIES INTERVENANTES

L'article 707-1 alinéa 1 du C.P.P. dispose "Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne".

Les parties s'entendent des parties poursuivantes ainsi que la partie civile.

1.1.1 - La partie civile

La partie civile obtient généralement réparation sous la forme du versement de dommages et intérêts. Mais elle peut aussi revêtir d'autres formes comme la publication du jugement.

Elle a seule qualité pour faire exécuter les condamnations prononcées à son profit par des voies et des moyens que le code civil met à sa disposition.

1.1.2 - Les administrations

Certaines administrations représentant l'État vont poursuivre l'exécution de certaines peines : elles vont ainsi recouvrer les amendes.

Elles possèdent un droit de transaction qu'elles peuvent exercer avant ou après jugement.

√ Administration des impôts : pour les contributions directes ou indirectes, elle procède au recouvrement des amendes à caractère fiscal et aux confiscations ayant le caractère d'une peine et d'une indemnité au profit du Trésor.

√ Administration des douanes : elle fait exécuter les sanctions d'ordre pécuniaire prononcées suite à des infractions douanières.

1.1.3 - Le ministère public

C'est à lui qu'il appartient essentiellement d'assurer l'exécution des sanctions pénales : articles 32 et 707-1 du C.P.P.

Il fait exécuter toutes les peines privatives de liberté.

Pour les peines pécuniaires, les poursuites pour leur recouvrement sont faites par le comptable public compétent au nom du procureur de la République ou dans les cas où la confiscation en valeur s'exécute sur des biens préalablement saisis, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (art. 707-1 al. 2 du C.P.P.). L'exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu'elles portent sur des biens meubles ou immeubles.

Le procureur de la République poursuit également l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne. Ce dernier précise également le rôle du ministère public en matière d'exécution dans un État membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises (art. 707-1 al. 6 du C.P.P.).

Il fait exécuter les peines de toutes natures prévues dans les articles 131-1 à 131-49 du C.P., les peines complémentaires et les peines accessoires résultant de lois particulières.

La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions de justice du ministère public, des juridictions de l'application des peines et pour les peines d'amende ou de confiscation relevant de leur compétence, du Trésor ou de l'A.G.R.A.S.C.

L'article 709 du C.P.P. prévoit que le procureur de la République et le procureur général peuvent requérir directement l'assistance de la force publique pour assurer l'exécution des décisions de justice.

© SDCP – Tous droits réservés

1.2 - LA DÉCISION DOIT ÊTRE DÉFINITIVE

L'article 708 alinéa 1 du C.P.P. dispose que l'exécution a lieu lorsque la décision est définitive.

L'alinéa 2 précise cependant que le délai d'appel du procureur général ne fait pas obstacle à l'exécution.

1.2.1 - le délai d'opposition

Lorsque la décision est rendue par défaut, elle ne peut être mise à exécution tant que court le délai d'opposition. Le délai qui est en principe de 10 jours ne court qu'à compter de la signification du jugement ou de l'arrêt à la personne.

Le délai normal d'opposition suspend l'exécution de la peine.

1.2.2 - Le délai d'appel

Le délai est de 10 jours à compter du prononcé soit :

√ de l'arrêt de condamnation rendu par une cour d'assises (article 380-9 du C.P.P.)

√ d'un jugement contradictoire rendu par un tribunal correctionnel (article 498 du C.P.P.) ou un tribunal de police (article 547 du C.P.P.).

Toutefois ce délai ne court qu'à compter de la signification quel qu'en soit le mode et notamment pour les jugements rendus par défaut.

Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel il est sursis à l'exécution de la décision de la juridiction, sauf exceptions (ex : exécution provisoire de la suspension ou de l'annulation du permis de conduire, article L 224-13 du C.R. ; maintien en détention du prévenu article 464-1 du C.P.P.).

1.2.3 - Le pourvoi en cassation

Il n'a pas d'effet suspensif lorsque l'exécution provisoire est possible et a été ordonnée par la cour d'appel, ou lorsqu'elle est de droit.

1.3 - L'EXÉCUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ

1.3.1 - Le rôle du ministère public

Le ministère public doit faire exécuter les peines privatives de liberté.

√ Peines prononcées par le tribunal correctionnel

L'exécution est assurée par le procureur de la République, et en cas d'appel par le procureur général.

√ Peines prononcées par la cour d'assises

Quand la cour d'assises est au siège de la cour d'appel, c'est le parquet général qui assure l'exécution des décisions.

Quand la cour d'assises est au siège du tribunal judiciaire c'est le parquet de ce tribunal judiciaire qui est compétent.

1.3.2 - L'exécution des peines

L'article 707 al.1 du C.P.P. dispose que sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.

L'article D 48 du C.P.P. prescrit aux parquets de tenir un fichier ou un registre dit "registre d'exécution des peines". Il permet de prendre immédiatement connaissance des peines à exécuter.

© SDCP – Tous droits réservés

√ L'incarcération

Le C.P.P. ne fixe pas de délai pour l'incarcération des condamnés.

L'instruction générale pour l'application du C.P.P. (art. C 816) prescrit que la peine d'emprisonnement soit mise à exécution dans un délai de 15 jours.

Lorsque la décision est exécutoire, le greffe de la juridiction établit un extrait de celle-ci. Toutes les indications nécessaires à l'exécution y sont mentionnées.

L'extrait doit être visé et vérifié par le magistrat du ministère public ; il l'adresse ensuite à l'établissement pénitentiaire à l'appui de l'écrou.

Le magistrat du Parquet fait remettre au condamné, par les services de police ou de gendarmerie, un avis de se constituer dans l'établissement pénitentiaire qui lui est indiqué, et à une date précise. Le responsable de l'établissement informe le parquet de l'écrou.

Lorsque la décision est rendue en présence du prévenu et qu'il n'est pas incarcéré, un greffier peut être chargé de le recevoir, le cas échéant en présence de son avocat, et lui délivre une convocation devant le juge de l'application des peines en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme pour laquelle la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an (art. D 48-2 du C.P.P.).

Si le condamné ne défère pas à la convocation, le ministère public adresse aux services de police ou de gendarmerie un réquisitoire d'arrestation. En cas d'arrestation, l'intéressé est écroué. Dans le cas contraire un procès-verbal de vaine recherche est établi et adressé au parquet. Celui-ci va alors faire diffuser le jugement de condamnation.

Les agents de la force publique sont autorisés à pénétrer au domicile d'une personne condamnée afin d'assurer l'exécution d'une peine d'emprisonnement. Conformément aux dispositions relatives à la protection du domicile, cette intrusion n'est possible que pendant les heures légales (6-21 heures) et soumise à autorisation du ministère public (art. 716-5 du C.P.P.).

1.4 - L'EXÉCUTION DES PEINES NON-PRIVATIVES DE LIBERTÉ

1.4.1 - Peines applicables aux personnes physiques

1.4.1.1 - Les amendes

Le recouvrement des amendes est fait par le comptable public compétent au nom du procureur de la République.

Les comptables directs du Trésor recouvrent les condamnations pécuniaires : les amendes pénales, civiles et administratives, certaines condamnations fiscales, les confiscations, réparations, dommages et intérêts…

Les condamnations pécuniaires sont exigibles dès que la décision les prononçant est devenue exécutoire.

C'est au vu d'un extrait de la décision de justice que la condamnation sera exécutée.

Les extraits de jugement ou d'arrêt doivent être adressés au Trésorier principal dans les 35 jours de la décision ou de la signification. Pour les décisions définitives suite à un rejet du pourvoi en cassation, le délai est de 45 jours.

Le comptable du Trésor va adresser à l'intéressé un avertissement l'invitant à se libérer. Le débiteur doit s'acquitter dès réception de l'avertissement.

Le paiement de l'amende doit toujours être recherché en priorité. Le défaut total ou partiel du paiement de l'amende prononcée est susceptible d'entraîner l'incarcération du condamné (art. 707-1 al.4 du C.P.P.).

Pour les peines d'amende de nature contraventionnelle ou délictuelle (y compris les jours-amende), l'intéressé peut s'acquitter de son montant ainsi que du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'1 mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.

© SDCP – Tous droits réservés

Le montant de l'amende et du droit fixe de procédure est alors diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.

Si une voie de recours est exercée contre la décision pénale, l'intéressé peut demander la restitution des sommes versées (art. 707-2 et R 55 du C.P.P.).

Lors de l'audience de police ou correctionnelle, le président du tribunal avise le condamné de cette possibilité. Il l'informe également que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

1.4.1.2 - Les jours-amende

Un extrait de jugement est adressé au Trésorier principal, mais le montant global de l'amende n'est exigible qu'à l'expiration du nombre de jours-amende prononcés. Au plus tard un mois après cette date le comptable du Trésor met en demeure le débiteur de se libérer de sa dette.

Si après 5 jours l'intéressé n'a pas effectué le paiement total ou partiel, le comptable avise le Ministère public. Ce dernier va alors signer une réquisition aux fins de prononcé de l'emprisonnement du condamné pour une durée égale au nombre des jours-amende impayés. Cette réquisition est adressée au juge de l'application des peines.

Le condamné peut mettre fin à son emprisonnement en s'acquittant de sa dette. Dans le cas contraire, la peine sera réputée exécutée à la fin de l'emprisonnement.

1.4.1.3 - Autres sanctions

1.4.1.3.1 - Les peines de substitution

Leur mise à exécution relève en général du Ministère public.

Ces peines consistent en la suspension du permis de conduire, l'interdiction de conduire certains véhicules, l'annulation du permis de conduire, la confiscation ou l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, l'interdiction de détenir ou porter une arme, le retrait du permis de chasser, l'interdiction d'émettre des chèques... Elles sont prévues à l'article 131-6 du C.P. Le travail d'intérêt général quant à lui échappe à l'action du Ministère public. Le juge de l'application des peines ou le juge des enfants sont chargés de son exécution.

1.4.1.3.2 - Les peines complémentaires pouvant se substituer à la peine principale

Elles sont prévues à divers endroits du C.P. Elles consistent en l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, l'interdiction d'exercer une fonction publique, l'interdiction définitive ou temporaire du territoire, la fermeture d'établissements, les mesures d'affichage ou de diffusion.

Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs peines de l'article 131-6 du C.P. ou une peine de travail d'intérêt général, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie en cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions prononcées à son encontre.

Le condamné en est averti par le président de la juridiction. La durée de l'emprisonnement ou le montant de l'amende fixés par la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit ayant donné lieu à condamnation (art. 131-9 du C.P.).

1.4.1.3.3 - La peine de sanction-réparation

L'article 131-8-1 du C.P. dispose qu'en cas de délit, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Lorsque le délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende, la peine de sanction-réparation est également applicable. Elle consiste pour le condamné en l'obligation de procéder à l'indemnisation de la victime. Celle-ci peut se traduire par la remise en état d'un bien endommagé.

© SDCP – Tous droits réservés

Lors du prononcé de la sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. La durée maximum de l'emprisonnement ne peut excéder 6 mois, et le montant maximum de l'amende ne peut être supérieur à 15 000 €.

1.4.2 - Les peines applicables aux personnes morales

Les peines d'amende sont recouvrées dans les mêmes conditions que pour les personnes physiques, excepté en ce qui concerne la contrainte judiciaire.

En cas de dissolution, la personne morale est renvoyée devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation.

Si la personne morale est placée sous surveillance judiciaire un mandataire est désigné, et il rend compte au juge de l'application des peines qui est chargé du contrôle de cette mesure.

CHAPITRE 2 : GARANTIE D'EXÉCUTION : LA CONTRAINTE JUDICIAIRE

La loi du 9 mars 2004 a transformé la contrainte par corps en contrainte judiciaire afin de consacrer le nouveau rôle du juge de l'application des peines chargé d'ordonner la mesure de contrainte en cas d'inexécution volontaire d'une peine d'amende prononcée en matière criminelle ou correctionnelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement (art. 749 du C.P.P.).

L'article 707-1 du C.P.P. dispose que le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché. Le défaut total ou partiel du paiement peut entraîner l'incarcération du condamné.

2.1 - DÉFINITION

La contrainte judiciaire est une voie d'exécution attachée de plein droit aux condamnations pécuniaires. Elle consiste en l'incarcération de la personne qui ne s'acquitte pas spontanément de l'amende ou de tout autre paiement n'ayant pas le caractère d'une réparation civile. Le recouvrement a lieu au profit du Trésor Public.

2.2 - CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

L'inexécution de la ou des condamnations par le condamné doit être volontaire.

La ou les condamnations doivent consister en une peine d'amende prononcée pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. La contrainte judiciaire n'est donc pas applicable lorsque seule une peine d'amende est encourue.

Toutes les autres créances pécuniaires, comme les jours-amende, sont exclues de son champ d'application.

Les créances garanties par la contrainte judiciaire sont : les amendes pénales, les amendes fiscales ainsi que les amendes douanières.

2.3 - PERSONNES SOUMISES À LA CONTRAINTE JUDICIAIRE

La contrainte judiciaire ne peut s'exercer qu'à l'encontre du délinquant dont la culpabilité a été judiciairement constatée. Il peut s'agir de l'auteur, du coauteur ou du complice. Une exception à ce principe peut être apportée par le jeu de la solidarité : les personnes condamnées pour un même crime (art. 375-2 du C.P.P.) ou un même délit (art. 480-1 du C.P.P.) sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.

Il existe certaines causes d'exemption de la contrainte judiciaire.

© SDCP – Tous droits réservés

2.4 - CAUSES D'EXEMPTION

2.4.1 - Minorité pénale

La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les mineurs de moins de 18 ans à l'époque des faits qui ont motivé la poursuite (art. 751 du C.P.P.).

2.4.2 - Personnes âgées de 65 ans

La contrainte judiciaire ne peut être exercée contre les débiteurs âgés d'au moins 65 ans au moment de la condamnation (art. 751 du C.P.P.).

2.4.3 - Personnes insolvables

La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés qui justifient par tout moyen de leur insolvabilité (art. 752 du C.P.P.).

2.4.4 - Époux

L'article 753 du C.P.P. interdit d'exercer simultanément la contrainte judiciaire contre deux époux, même lorsque sont en cause des condamnations différentes.

2.5 - LA PROCÉDURE APPLICABLE (ART. 754 DU C.P.P.)

L'exécution de la contrainte judiciaire est habituellement poursuivie par le percepteur des contributions directes.

2.5.1 - Signification du commandement

La partie poursuivante doit inviter une dernière fois le débiteur à s'acquitter volontairement de sa dette : elle signifie au condamné un commandement d'avoir à payer sous menace de contrainte judiciaire.

2.5.2 - Demande d'incarcération

Si l'exploit de signification du commandement à payer date de moins d'un an, et à la demande du Trésor public, le procureur de la République peut requérir le juge de l'application des peines de prononcer la contrainte judiciaire. La procédure a lieu conformément aux dispositions de l'article 712-6 du C.P.P. avec tenue d'un débat contradictoire au cours duquel le juge entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné, ainsi que le cas échéant, celles de son avocat.

Le juge de l'application des peines peut prononcer ou écarter la contrainte judiciaire sans être tenu de motiver sa décision. La décision peut faire l'objet d'un appel sur l'initiative du condamné, du procureur de la République ou du procureur général dans les 10 jours à compter de la notification.

Une fois prononcée, la contrainte judiciaire peut être mise à exécution cinq jours au moins après le commandement de payer adressé au débiteur par le ministère public (art. 754 al. 1 et 2 du C.P.P.).

Le juge de l'application des peines peut, pour l'exécution de la contrainte judiciaire, délivrer à l'encontre de la personne un mandat d'amener. Si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, il délivre un mandat d'arrêt.

Le contraignable est conduit en établissement pénitentiaire sauf s'il :

√ paye sa dette ;

√ verse un acompte jugé suffisant ;

√ fournit une caution reconnue bonne et valable.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

Le juge de l'application des peines peut décider d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle (financière, familiale, professionnelle, médicale, etc.) de ce dernier le justifie. Il ajourne alors sa décision pour une durée qui ne peut excéder 6 mois (art. 754 du C.P.P.).

Si le contraignable n'a pu être découvert, le service de police ou de gendarmerie compétent adresse une demande d'inscription de la personne au fichier des personnes recherchées.

2.5.3 - Durée de la contrainte

La contrainte judiciaire est exclue lorsque le montant de l'amende est inférieur à 2 000 €. Le maximum de l'incarcération est de 3 mois (art. 750 du C.P.P.).

√ Incarcération de 20 jours si la condamnation pécuniaire est comprise entre 2 000 € et 4 000 €.

√ Incarcération de 1 mois si la condamnation pécuniaire est comprise entre 4 000 € et 8 000 €.

√ Incarcération de 2 mois si la condamnation pécuniaire est comprise entre 8 000 € et 15 000 €.

√ Incarcération de 3 mois si la condamnation pécuniaire est supérieure à 15 000 €.

Selon l'article 706-31 alinéa 3 du C.P.P., la durée maximum de la contrainte judiciaire est fixée à 1 an lorsque les condamnations pécuniaires suite à infraction à la législation sur les stupéfiants (art. 222-34 à 222-40 du C.P.) ou à des infractions douanières connexes excèdent 100 000 €.

Toutes les durées citées constituent des maxima en deçà desquels le juge est libre de fixer le temps de détention du cas d'espèce.

2.5.4 - Fin de la contrainte judiciaire

La libération peut être anticipée si le débiteur paye sa dette ou s'il consigne une somme suffisante ou encore fournit une caution.

Le débiteur qui a effectué sa contrainte judiciaire et n'a pas payé reste tenu de sa dette qui subsiste en dépit de l'emprisonnement : article 761-1 du C.P.P.

Le Trésor public ne pourra plus exercer contre lui une nouvelle contrainte judiciaire, mais peut user de toutes les autres voies d'exécution sur les biens.

CHAPITRE 3 : LES JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES

La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence a prévu la juridictionnalisation des décisions du juge de l'application des peines en matière de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et de suspension des peines et de libération conditionnelle. Cela signifie que toute décision d'octroi, d'ajournement, de refus, de retrait ou de révocation de ces mesures doit être prise après un débat contradictoire.

La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a prolongé la réforme entreprise par la loi du 15 juin 2000. Elle a clarifié les règles relatives à l'application des peines et tendu à juridictionnaliser les mesures de milieu ouvert prises à l'égard des condamnés.

Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent des juridictions de l'application des peines du premier degré. Leurs décisions peuvent être attaquées par la voie de l'appel devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.

© SDCP – Tous droits réservés

3.1 - LES JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES DU PREMIER DEGRÉ

3.1.1 - Le juge de l'application des peines

L'article 712-2 du C.P.P. prévoit que dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.

Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

En cas d'empêchement du titulaire, son remplaçant est désigné par le président du tribunal judiciaire.

Le juge de l'application des peines est chargé de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Les mesures relevant de sa compétence sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République.

3.1.1.1 - Les décisions intervenant en milieu fermé

Le juge de l'application des peines individualise et aménage la peine de la personne emprisonnée Les mesures d'individualisation ne sont cependant pas possibles si la période de sûreté prononcée est en cours.

Il prend des ordonnances en matière de réductions de peine, d'autorisations de sorties sous escortes et de permissions de sortir après avis de la commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire.

Il rend des jugements dans les domaines suivants :

√ le placement à l'extérieur ou le régime de semi-liberté,

√ la suspension ou le fractionnement des peines,

√ de détention à domicile sous surveillance électronique,

√ la libération conditionnelle.

Ces jugements sont rendus, après avis de l'administration pénitentiaire à l'issue d'un débat tenu en chambre du conseil. Le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public, les observations du condamné et le cas échéant celles de son avocat.

3.1.1.2 - Les décisions intervenant en milieu ouvert

Conformément aux dispositions de l'article 712-6 al. 4, le juge de l'application des peines détermine les conditions d'exécution de la peine infligée à une personne en fonction de sa situation personnelle lorsque les peines suivantes ont été prononcées :

√ suivi socio-judiciaire,

√ interdiction de séjour,

√ travail d'intérêt général,

√ emprisonnement avec sursis probatoire,

√ mesures d'ajournement avec probation.

3.1.1.3 - Les pouvoirs du juge de l'application des peines

Dans le cadre de ses activités, il dispose des prérogatives suivantes :

√ Il peut procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous les actes ou mesures qui sont nécessaires à l'exécution de sa mission : examens, auditions, expertises, enquêtes, réquisitions (art. 712-16 du C.P.P.) ;

√ il peut délivrer un mandat d'amener à l'encontre du condamné qui ne respecte pas ses obligations ou un mandat d'arrêt s'il est en fuite ou réside à l'étranger (art. 712-17 du C.P.P.) ;

© SDCP – Tous droits réservés

√ il peut ordonner la suspension de la mesure, après avis au procureur de la République, lorsque le condamné ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées dans le cadre d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique. La suspension de la mesure entraîne l'incarcération provisoire du condamné (art. 712-18 du C.P.P.) ;

√ il peut ordonner l'incarcération provisoire du condamné, après avis du procureur de la République, en cas d'inobservation des obligations ou interdictions qui lui incombent dans le cadre des mesures suivantes : détention à domicile sous surveillance électronique, sursis probatoire, sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, suivi socio-judiciaire, surveillance judiciaire, suspension ou d'un fractionnement de peine ou libération conditionnelle, stage, peine restrictive de liberté, travail d'intérêt général (art. 712-19 du C.P.P.) ;

√ il peut révoquer ou retirer les mesures prises dans le cadre des articles 712-6 et 712-7 du C.P.P. lorsque le condamné n'a pas respecté les obligations auxquelles il est astreint (art. 712-20 du C.P.P.) pendant l'exécution de la mesure. Cette révocation ou ce retrait peut avoir lieu après la date d'expiration de la mesure lorsque le juge d'application des peines a été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans un délai d'un mois après cette date (art. 712-20 du C.P.P.).

√ il peut informer, avant toute décision, la victime ou la partie civile qu'elle peut présenter des observations par écrit dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette information (art. 712-16-1 du C.P.P.).

NOTA : Le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la victime, saisir le juge de l'application des peines pour qu'il complète les obligations auxquelles le condamné est soumis conformément aux dispositions du décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007.

3.1.2 - Le tribunal de l'application des peines

Le tribunal de l'application des peines est également une juridiction de 1er degré.

3.1.2.1 - Compétence

L'article 712-3 du C.P.P. dispose que dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines. Leur compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux judiciaires, est fixée par décret.

Est territorialement compétent le tribunal de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine (art. 712-10 al.4 C.P.P.).

3.1.2.2 - Composition

Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour d'appel.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal judiciaire où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel se situe l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.

3.1.2.3 - Les décisions

Le tribunal de l'application des peines est compétent en ce qui concerne les mesures relatives au relèvement de la période de sûreté, à la libération conditionnelle des condamnés à une peine supérieure à 10 ans d'emprisonnement ou la suspension de peine qui ne relèvent pas du juge de l'application des peines.

Le tribunal est saisi sur la demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines dont relève le condamné.

© SDCP – Tous droits réservés

Le tribunal de l'application des peines rend un jugement motivé, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil. La juridiction entend les réquisitions du ministère public, les observations du condamné ainsi que le cas échéant de son avocat. Si le condamné est détenu, le débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire.

De la même façon que pour le juge de l'application des peines, les décisions du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, le procureur de la République ou le procureur général dans le délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 712-11 du C.P.P.).

Les décisions du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision. Lorsque l'appel du ministère public est formé dans les 24 heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines ait statué.

3.1.2.4 - Les pouvoirs conférés au tribunal de l'application des peines

Dans l'exercice de ses attributions, le tribunal de l'application des peines peut procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, ou encore toutes autres mesures utiles (art. 712-16 du C.P.P.).

Le tribunal de l'application des peines peut retirer ou révoquer la mesure prévue aux articles 712-6 ou 712-7 du C.P.P. en cas de violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, pendant l'exécution de la mesure. Cette révocation ou ce retrait peut avoir lieu après la date d'expiration de la mesure lorsque la juridiction de l'application des peines compétente a été saisie ou s'est saisie à cette fin au plus tard dans un délai d'un mois après cette date (art. 712-20 du C.P.P.).

Le tribunal de l'application des peines peut appliquer les mesures prises dans l'intérêt des victimes.

3.2 - LA CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES

La chambre de l'application des peines est compétente en matière d'appel formé contre les décisions du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines.

3.2.1 - La compétence

La compétence territoriale de la chambre de l'application des peines est celle de la cour d'appel. Toutefois, en ce qui concerne l'appel des décisions du tribunal de l'application des peines relatives à la libération conditionnelle, au relèvement de la période de sûreté ou à la suspension de peine, sa compétence peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions (art. 712-13 al.2 du C.P.P.).

3.2.2 - La composition

La chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée du président, et de deux conseillers assesseurs.

Pour l'examen des jugements mentionnés à l'article 712-7 du C.P.P., la chambre de l'application des peines est composée outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes.

3.2.3 - Les décisions

La chambre de l'application des peines statue par arrêt motivé après un débat contradictoire. Elle entend les réquisitions du ministère public, les observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf s'il en fait la demande ou si la chambre en décide autrement. (art. 712-13 al. 1 du C.P.P.).

Les arrêts rendus par la chambre de l'application des peines peuvent faire l'objet, dans les 5 jours de leur notification, d'un pourvoi en cassation non suspensif (art. 712-15 du C.P.P.).

© SDCP – Tous droits réservés

ACADÉMIE
DE POLICE

Sous-Direction des Compétences et du Pilotage

La Documentation Professionnelle de la PN

Tél. 04 73 19 52 58
academie-sdcp-docpro-pn@interieur.gouv.fr

Consultez le site de la DocPro

http://docpro-pn.minint.fr

DOCPRO
Documentation professionnelle de la
POLICE NATIONALE

Impression
Académie de Police - site de Clermont-Ferrand